

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle § 151 n a násl. Občianskeho zákonníka

Povinný z vecného bremena:

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87
022 01 Čadca
Zastúpený: **Ing. Janík Miroslav - predseda predstavenstva**
Cyprich Bohuslav - podpredsa predstavenstva
IČO: **00168947**
DIČ: **2020421194**
IČ DPH: **SK 2020421194**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
č. účtu: **0312539603/0900**
IBAN: **SK23 0900 0000 0003 1253 9603**
Zapísaná **obchod.reg. OS Žilina , vlož.41/L oddiel :Dr.**
/ďalej len „povinný z vecného bremena“/
a

Oprávnený z vecného bremena:

Obec Horný Vadičov
Horný Vadičov 160,
023 45 Horný Vadičov
Zastúpená: **Mgr. Viera Lea Slivková - starostka obce**
IČO: **00314030**
DIČ: **2020553029**
Bankové spojenie: **Prima banka, s. s.**
IBAN: **SK34 5600 0000 0031 6649 9001**
/ďalej len „oprávnený z vecného bremena“/

uzatvárajú zmluvu o zriadení vecného bremena

Článok I.

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku:

- parcela registra „C“ číslo 2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1190 m², zapísaná na LV č. 188, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, okres Kysucké Nové mesto, obec Horný Vadičov, k.ú. Prostredný Vadičov.

Geometrickým plánom č. 46174231-63/2025 na oddelenie pozemku p.č. 2/2 pre zriadenie vecného bremena, vyhotovil Ing. Mária Danechová, úradne overený Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor dňa 06.02.2026 pod číslo G1-19/2026, boli z pôvodnej parcely KN-C číslo 2 vytvorené parcely:

- 1. KN-C číslo 2/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1159 m²**
- 2. KN-C číslo 2/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m²**

Článok II.

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku KN-C číslo 2/2, uvedeného v Čl. I tejto zmluvy o výmere 31 m². Na tejto časti pozemku Oprávnený z vecného bremena, obec Horný Vadičov, zriadi autobusovú zastávku a prístupový chodník k nej.

Článok III.

Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno na novovytvorený pozemok KN-C číslo 2/2 uvedený v Čl. I tejto zmluvy v prospech oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v:

- *zriadení a prevádzkovaní autobusovej zastávky a prístupového chodníka k nej*
- *právo vstupu a vjazdu na pozemok za účelom výstavby, opráv, údržby a rekonštrukcie tejto zastávky a chodníka k nej.*

Článok IV.

Ak oprávnený z vecného bremena pri činnostiach uvedených v článku III spôsobí na majetku povinného z vecného bremena škodu, je povinný takto vzniknutú škodu odstrániť uvedením do pôvodného stavu resp. uhradiť. Zároveň je vždy povinný uviesť pozemok bez zbytočného odkladu na vlastné náklady do pôvodného stavu.

Článok V.

Vecné bremeno sa zriaďuje natrvalo a bezodplatne, je v zmysle §151n Občianskeho zákonníka spojené s vlastníctvom zaťaženého pozemku a pri prevode prechádza spolu s pozemkom na nového nadobúdateľa.

Článok VI.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného na čo ho podpisom tejto zmluvy splnomocňuje povinný z vecného bremena. Poplatok za návrh na vklad hradí oprávnený z vecného bremena.

Článok VII.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom povolenia vkladu príslušným katastrálnym odborom.

Článok VIII.

8.1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

8.2. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že jej ustanoveniam porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zmluvné vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

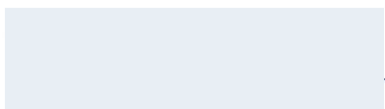
8.3. Účastníci tejto kúpnej zmluvy zhodne prehlasujú, že žiadajú Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor o začatie konania o povolení vkladu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov bude katastrálne konanie prerušené, zmluvné strany sa dohodli na tom, že vyvinú vzájomnú súčinnosť, aby predmetné nedostatky v kúpnej zmluve odstránili.

8.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dva exempláre pre Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Katastrálny odbor a po jednom exemplári pre každého účastníka zmluvy.

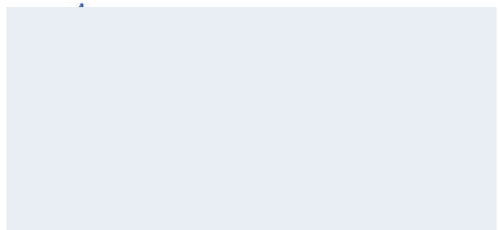
8.5 Povinný z vecného bremena splnomocňuje Oprávneného z vecného bremena na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností uvedených v tejto zmluve alebo návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Oprávnený z vecného bremena toto splnomocnenie v plnom rozsahu prijíma.

V Čadci dňa: 12 MAR. 2026

Povinný z vecného bremena :



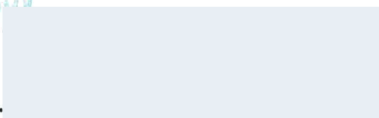
.....
Ing. Janík Miroslav



V Hornom Vadičove dňa: 12 MAR. 2026

Oprávnený z vecného bremena:

OBEČ HORNÝ VADIČOV
023 45 HORNÝ VADIČOV

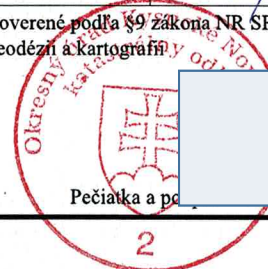


.....
Mgr. Viera Lea Slivková

Obe

#400

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.

Vyhotoviteľ GEOSERVIS-MIHALDA  prevádzka: Vajanského 394 024 01 Kysucké Nové Mesto tel: 041-5007474; IČO: 46174231 0911 018 234; 0903 730 368 mail: geoservis.mihalda@gmail.com		Kraj Žilinský	Okres Kysucké Nové Mesto	Obec Horný Vadičov	
Kat. územie Prostredný Vadičov		Číslo plánu 46174231-63/2025	Mapový list č. VKM		
GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemku p.č. 2/2 pre zriadenie vecného bremena.					
Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno: Ing. Lenka Urbaníková	
Dňa: 23.1.2026	Meno: Ing. Mária Danechová	Dňa: 23.1.2026	Meno: Ing. Mária Danechová	Dňa: 06-02-2026	Číslo: 19/2026
Nové hranice boli v prírode označené kov.rúrkami		Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii	
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 736					
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii					



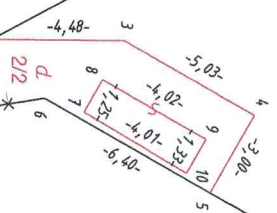
3/1

3/2

273

1

2
271



212

294

kú. Prostředný Vadičov
kú. Horný Vadičov



Výkaz výmer

Doterajší stav						Zmeny					Nový stav				
Číslo			Výmera		Druh pozemku	Diel	k parcele číslo	m2	od parcely číslo	m2	Číslo parcely	Výmera		Druh pozemku	Vlastník (iná opráv.osoba) adresa, (sídlo)
Parcely	PK	KN										ha	m2		
Stav právny je totožný s registrom C KN															
		2		1190	zastav. plocha						2/1	1159	zastav. plocha 15 14		doterajší
											2/2	31	zastav. plocha 18		detto
				1190								1190			

oznámka:

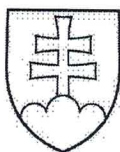
pozemku p.č. 2 je v LV číslo 188 zapísaná stavba s.č. 48.

legenda:

- o spôsobu využívania 15 - Pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
18 - Pozemok na ktorom je dvor

o druhu stavby

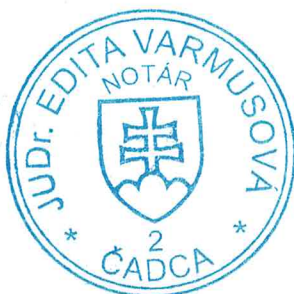
- 14 - Budova obchodu a služieb



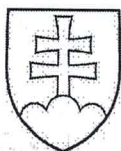
OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Miroslav Janík**, dátum narodenia: **01.01.1955**, rodné číslo: **550101/8182**, pobyt: **355, Podvysoká, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MR758823**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 213466/2026**.

Čadca dňa 12.03.2026



Mgr. Alžbeta Comorková
zamestnanec
poverený notárom



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Bohuslav Cyprih**, dátum narodenia: **22.06.1955**, rodné číslo: **550622/7342**, pobyt: **Kukučínova 33/16, Čadca, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MR418978**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 213467/2026**.

Čadca dňa 12.03.2026



Mgr. Alžbeta Comorková
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

